



BEDROCK
A B O G A D O S

DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO · BEDROCK ABOGADOS · REF. ASOV-01-2026-02

Brief de reunión — ASOVELEÑOS

Puntos de quiebre del proyecto de conversión de la asociación en sociedad por acciones simplificada, con el RUT y la declaración de renta del año gravable 2025 ya incorporados.

DOCUMENTO

Brief de reunión

FECHA

30 de septiembre de 2026

ALCANCE

Interno · Bedrock Abogados

Alcance y estado de verificación

Este brief se construyó sobre la lectura completa de cinco documentos: los estatutos vigentes autenticados en la Notaría Segunda de Vélez el 3 de febrero de 2004, el borrador de estatutos de ASOVELEÑOS S.A.S. del 24 de julio de 2026, las observaciones de asociados del 4 de agosto de 2026, el RUT actualizado el 30 de julio de 2025, y la declaración de renta del año gravable 2025 presentada el 12 de mayo de 2026.

Lo que se afirma sobre el contenido de esos documentos está verificado y citado con su artículo o casilla. Lo que depende de contrastar normas, doctrina de autoridad o jurisprudencia está marcado como pendiente, porque la investigación normativa sigue en curso. Un punto marcado como pendiente no se afirma en la reunión.

1. Lo que cambió con el RUT y la declaración de renta

Los dos documentos resuelven la pregunta que más pesaba y abren tres frentes nuevos.

1.1 La asociación está en el régimen ordinario, no en el régimen tributario especial

Verificado por dos vías independientes:

Fuente	Dato
RUT, casilla 53	Responsabilidad 05 — Impuesto de renta y complementarios, régimen ordinario . No figura la responsabilidad correspondiente al régimen tributario especial
Declaración AG 2025	Impuesto de \$127.749.000 sobre renta líquida gravable de \$364.998.000, esto es, una tarifa efectiva del 35%, que es la tarifa general

La consecuencia es directa: las restricciones del régimen tributario especial sobre el destino del remanente al liquidarse una entidad sin ánimo de lucro no aplican a este caso. El obstáculo que parecía decisivo queda fuera.

Lo que subsiste es la discusión societaria y civil, que es distinta: la contradicción entre el artículo 35 de los estatutos, que permite que el remanente pase a los socios, y los artículos 7 literal d y 12, que declaran los aportes no reembolsables y el patrimonio afecto al objeto. Esa sigue en verificación.

1.2 La conversación está centrada en el activo equivocado

El encargo pregunta por el lote. La declaración muestra que el lote es una fracción menor del problema.

Rubro	Valor fiscal AG 2025	Peso
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	\$1.392.046.000	61,0%
Inventarios	\$412.542.000	18,1%
Efectivo y equivalentes	\$207.246.000	9,1%
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	\$207.047.000	9,1%
Activos biológicos	\$32.433.000	1,4%
Otros activos	\$29.469.000	1,3%
Total patrimonio bruto	\$2.280.783.000	
Pasivos	\$1.038.165.000	
Total patrimonio líquido	\$1.242.618.000	

El lote está dentro del renglón de propiedades, planta y equipo, que suma \$207.047.000 y representa el 9% del activo bruto. La pregunta que hay que responder no es qué pasa con el lote: es qué pasa con un patrimonio líquido de \$1.242 millones, del cual el grueso son cuentas por cobrar e inventario.

Hace falta el detalle contable para saber cuánto de esos \$207 millones corresponde al lote y cuánto a maquinaria y equipo.

1.3 La asociación mueve veintiocho mil millones de pesos al año

Concepto	AG 2025
Ingresos brutos de actividades ordinarias	\$28.152.571.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$1.208.284.000
Ingresos netos	\$26.950.850.000
Costos	\$25.079.319.000
Total costos y gastos deducibles	\$26.602.340.000
Renta líquida del ejercicio	\$364.998.000
Impuesto neto de renta	\$126.999.000
Total costos y gastos de nómina	\$47.736.000

Dos lecturas de esta tabla importan para la reunión.

La primera es que el margen es delgado: sobre ingresos netos de casi veintisiete mil millones, la renta líquida es de \$365 millones, algo más del uno por ciento. Cualquier discusión sobre repartir utilidades entre diecisiete socios se da sobre esa base, no sobre los veintiocho mil millones.

La segunda es que la nómina anual de \$47,7 millones, con aportes parafiscales de \$1.367.000, indica una operación con muy pocos empleados directos. La entidad funciona como comercializadora que canaliza la producción de las fábricas de sus asociados. Esa es exactamente la estructura que el régimen de libre competencia mira con lupa cuando quienes la controlan son competidores entre sí.

1.4 La cifra sobre la que se construyó la objeción del capital no coincide

Las observaciones del 4 de agosto, punto 2.3, calculan la viabilidad del capital de \$680 millones sobre una utilidad de «\$124 millones en su último ejercicio». La declaración muestra impuesto neto de renta de \$126.999.000 y renta líquida de \$364.998.000.

La cifra de \$124 millones se aproxima al impuesto, no a la utilidad. Conviene conciliar con los estados financieros antes de aceptar o rebatir ese cálculo, porque toda la objeción del punto 2.3 cuelga de él.

1.5 El capital propuesto para la SAS no tiene sentido económico

Se le pide a diecisiete socios aportar entre \$580 y \$680 millones **en dinero efectivo** (artículo 7 parágrafo primero del borrador), para constituir una sociedad que va a hacer lo mismo que hoy hace una entidad cuyo patrimonio líquido es de \$1.242.618.000 y de la cual esos mismos diecisiete son los miembros.

Si el patrimonio de la asociación puede trasladarse a la sociedad, los socios no tienen por qué poner un peso nuevo. Si no puede trasladarse, entonces el proyecto no consiste en convertir la asociación sino en abandonarla, y hay que decirlo con esas palabras.

Ese es el punto que ordena toda la reunión, y todavía no está resuelto.

1.6 La representación legal puede estar viciada

Fuente	Dato
RUT, casillas 98 a 107	Representante legal principal: NIDIA LUCÍA GRANDAS CASTAÑEDA, C.C. 63.325.685 , desde el 30 de enero de 2004
Borrador de la SAS, artículos 5, 6 y 7	Accionista número 1: Nidia Lucía Grandas Castañeda, C.C. 63'325.685
Estatutos vigentes, artículo 37	Miembro principal de la Junta Directiva en representación del Municipio de Vélez: Nidia Lucía Grandas Castañeda, C.C. 63.325.685
Estatutos vigentes, artículo 23	«El representante legal de la Asociación será el Director Ejecutivo, NO podrá ser asociado, ni será miembro de la Junta Directiva »

La misma cédula aparece como representante legal en el RUT y como asociada en los otros dos documentos. Si esa coincidencia se confirma con el certificado de existencia y representación legal y con el libro de asociados, la representación legal está ejercida en contravención del artículo 23 de los estatutos.

Esto importa por una razón práctica: quien convoca la asamblea que va a decidir la disolución tiene que estar legitimado. Si la convocatoria la hace alguien cuya designación es irregular, la decisión queda expuesta a impugnación y todo lo que venga después cuelga de ella. Hay que sanearlo antes del primer voto, no después.

Este punto se maneja con cuidado en la reunión: se plantea como una verificación que hay que hacer, no como una acusación.

1.7 Datos adicionales del RUT que agregan trabajo

Casilla	Dato	Por qué importa
46	Actividad principal 9411 — actividades de asociaciones empresariales y de empleadores	La actividad registrada no corresponde a lo que la entidad realmente hace. Es en sí mismo un argumento a favor de la reorganización
48	Actividad secundaria 4631 — comercio al por mayor de productos alimenticios	Esta sí describe la operación real
53	Responsabilidades 07, 10, 14, 42, 48, 52, 55	Retención en la fuente, obligado aduanero, informante de exógena, obligado a llevar contabilidad, IVA, facturador electrónico e informante de beneficiarios finales
54	Usuario aduanero código 22 , y marcada como exportador	La sociedad nueva tendría que rehacer los registros aduaneros. Hay que revisar si existen garantías constituidas u obligaciones pendientes
88	Entidad de vigilancia y control: Gobernación	Resuelve quién ejerce inspección, vigilancia y control. El trámite de disolución pasa por la Gobernación de Santander
75 a 77	Entidad de registro 03 (cámara de comercio), matrícula mercantil 05505398	El registro está en cámara de comercio
42	Correo bocatello@yahoo.com	Confirma que la marca BOCATELLO es de la entidad. Hay que verificar el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio

2. Los puntos de quiebre, en el orden en que hay que tratarlos

2.1 Qué pasa con \$1.242 millones de patrimonio

Los estatutos vigentes dicen tres cosas incompatibles sobre el mismo patrimonio.

Artículo	Texto
7 lit. d	La cuota de admisión, «por ser un aporte para entidad sin ánimo de lucro no puede ser reembolsable»

Artículo	Texto
12	«El patrimonio de ASOCIACION no podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto»
35	«Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial éste pasará a los socios o a una entidad escogida por la Asamblea General»

El artículo 35 es la única puerta por la que el patrimonio llegaría a los diecisiete. El obstáculo tributario quedó descartado con el RUT. Queda por resolver si la cláusula se sostiene frente a los otros dos artículos y frente al artículo 20 del Decreto 1529 de 1990, que el propio artículo 35 invoca como norma de cierre.

Pendiente de verificar: vigencia y texto actual del artículo 20 del Decreto 1529 de 1990 y si es norma imperativa o supletiva; si existe doctrina de autoridad sobre el destino del patrimonio de una entidad sin ánimo de lucro del régimen ordinario al liquidarse; y el tratamiento tributario del traslado en cabeza de la entidad y de cada asociado.

Qué preguntar en la mesa antes de opinar: cómo se adquirió el lote y con qué recursos. El artículo 18 párrafo 2 de los estatutos reconoce como miembros honorarios a representantes del SENA, del C.D.P.A., de la Cámara de Comercio-CARCE, del CIMPA, de las alcaldías de la provincia y de la gobernación. Si hubo dinero público, donación o contrapartida de un proyecto de cooperación en la compra del lote o en la formación del patrimonio, el análisis cambia por completo.

2.2 El borrador no contiene el activo que motiva la consulta

El encargo es cómo manejar el lote. El borrador no lo menciona en ninguna parte: el artículo 7 párrafo primero ordena pagar todo el capital «en dinero efectivo, a la fecha de Constitución de la sociedad», y los cuadros registran diecisiete aportes idénticos de cuarenta millones en efectivo.

Las observaciones ya lo detectaron en el punto 2.2 y preguntaron si el lote está considerado dentro del capital. La pregunta sigue sin respuesta.

2.3 El borrador tiene errores materiales que lo hacen inoperante

Defectos verificables en el texto, no puntos de criterio.

Defecto	Dónde	Consecuencia
Diecisiete accionistas con cuarenta acciones cada uno dan 680 acciones y \$680.000.000, pero los cuadros dicen 580 acciones y \$580.000.000	Arts. 5, 6 y 7	Diferencia de cien millones. La cámara de comercio devuelve el documento
El cuadro de capital pagado registra como valor nominal \$580.000.000 en lugar de \$1.000.000	Art. 7	Error en el elemento esencial de la acción
El párrafo primero ordena pagar todo el capital el día de la constitución; los párrafos segundo y tercero regulan la mora y el plazo para ponerse al día	Art. 7	Las dos reglas no pueden coexistir

Defecto	Dónde	Consecuencia
La exclusión de un accionista se aprueba «con aprobación del cien por ciento (70%) de las acciones presentes»	Art. 51	La norma que permite expulsar a un socio no dice cuál es la mayoría. Cualquier exclusión es impugnabile
Remisión al «numeral 6 del artículo anterior» cuando ese artículo tiene cinco numerales	Art. 45	La causal de disolución con plazo ampliado no existe
Las controversias van a la jurisdicción ordinaria, pero la junta directiva puede someterlas a arbitraje	Arts. 48 y 36 lit. i	Dos foros incompatibles en el mismo documento
No se fija plazo para pagar el capital suscrito	Capítulo II	Señalado en el punto 2.3 de las observaciones. Pendiente de verificar el plazo legal máximo y el efecto de omitirlo

2.4 El borrador es un retroceso en gobierno frente a lo que ya tienen

Este es el argumento más fuerte de la reunión, porque se sostiene comparando dos textos del propio cliente.

Control	Estatutos vigentes	Borrador de la SAS
Representante legal	Art. 23: es el director ejecutivo y «NO podrá ser asociado, ni será miembro de la Junta Directiva»	Art. 38: debe ser accionista, y el art. 22 par. 2 permite que además sea miembro de la junta
Revisoría fiscal	Art. 24: existe, contador con matrícula vigente, no puede pertenecer a la asociación	Art. 40: «La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley»
Inhabilidades e incompatibilidades	Art. 31: los miembros de junta no pueden estar ligados entre sí ni con el revisor fiscal ni con el representante legal hasta el cuarto grado de consanguinidad, único civil o segundo de afinidad	No existe disposición equivalente
Margen del representante legal	Art. 19 lit. i y art. 23 par. 1: contrata hasta 50 salarios mínimos sin autorización previa	Art. 36 lit. d: requiere autorización de la junta para todo acto «cualquiera que sea su cuantía»

Tres controles desaparecen y el cuarto se invierte. Para una entidad que mueve veintiocho mil millones al año y es usuaria aduanera y exportadora, quitar la revisoría fiscal y el régimen de inhabilidades es difícil de sostener ante cualquier tercero: un banco, un cliente institucional o la propia autoridad aduanera.

2.5 El riesgo que ninguna de las dos partes está viendo

Diecisiete fabricantes que compiten entre sí van a constituir una comercializadora común cuyos estatutos disponen que:

- Solo puede comprarle bocadillo a sus propios accionistas, y contratar con un tercero exige asamblea con el setenta por ciento de los presentes (art. 49 y párrafo).
- Cada accionista participa «en la producción de la sociedad de acuerdo a su participación accionaria» (art. 8 lit. c), y todos tienen participación idéntica.
- Las utilidades se reparten en proporción al capital, igual para todos (arts. 8 lit. d y 43).
- Ningún accionista puede vender a quien «capte los clientes de la sociedad», durante su vinculación y cinco años después, con sanción de las utilidades de ese cliente en el último año multiplicadas por cinco como mínimo (art. 8 párrafo).
- Suscribir contrato de suministro o maquila con un tercero sobre productos que «puedan ser competencia directa» es causal de exclusión automática (art. 50 num. 5).

En conjunto, el esquema distribuye producción entre competidores, reparte clientes y sanciona a quien venda por fuera. Con veintiocho mil millones de ingresos anuales, el tamaño ya no permite tratarlo como un acuerdo doméstico entre vecinos.

Pendiente de verificar: si la conducta encaja en el régimen de prácticas restrictivas de la competencia; si aplica la excepción del sector agropecuario y si un producto procesado a base de guayaba cabe en ella; si la operación supera los umbrales que obligan a informar una integración empresarial; y la cuantía de las sanciones.

Se plantea como verificación en curso, no como dictamen. Pero se plantea.

2.6 La mayoría para disolver está en disputa dentro del propio estatuto

Es el primer voto que tienen que dar y no está claro cuántos se necesitan.

Artículo	Exige
32	«el voto favorable de al menos dos terceras partes de sus miembros»
17 lit. k	«el voto positivo de al menos las dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea»

Con diecisiete asociados, la primera lectura exige doce votos sobre el total. La segunda permite disolver con menos, según la asistencia. Si la asamblea se convoca bajo la lectura equivocada, la decisión queda expuesta a impugnación.

Pendiente de verificar: cuál regla prevalece y con qué criterio de interpretación.

3. Documentos que faltan

Ya se recibieron el RUT y la declaración de renta del año gravable 2025. Quedan:

1. **Certificado de existencia y representación legal** vigente, expedido por la cámara de comercio. Confirma quién es el representante legal inscrito y desde cuándo.
2. **Certificado de tradición y libertad del lote**, con folio de matrícula inmobiliaria. Dice a nombre de quién está, desde cuándo, y si tiene gravámenes o limitaciones.
3. **Escritura de adquisición del lote** y soporte de con qué recursos se compró.
4. **Estados financieros** de 2024 y 2025 con sus notas. Se necesitan para conciliar la utilidad contable con la renta líquida fiscal, y para separar el valor del lote dentro del renglón de propiedades, planta y equipo.

5. **Avalúo comercial del lote**, si existe.
6. **Libro de asociados** actualizado, con estado de pagos y quiénes están hábiles.
7. **Actas de asamblea y de junta directiva** donde se haya discutido el proyecto de conversión, y el acta de nombramiento del representante legal actual.
8. **El «Régimen y Reglamento para la Emisión, Colocación y Readquisición de Acciones»** que el borrador cita nueve veces como anexo integrante y que, según el punto 2.5 de las observaciones, no ha sido compartido con los asociados.
9. **Certificado de registro de la marca BOCATELLO** ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y documentos sobre autorización de uso de denominación de origen.
10. **Registros aduaneros y garantías** constituidas como usuario aduanero y exportador.
11. **Contratos vigentes** con clientes y proveedores, señalando cuáles tienen cláusula de cambio de control.

4. Preguntas para la mesa

Ordenadas por lo que más cambia la respuesta.

1. ¿Cómo se adquirió el lote y con qué recursos? ¿Hubo dinero público, donación o contrapartida de un proyecto de cooperación en la formación del patrimonio?
2. ¿Cuánto de los \$207.047.000 de propiedades, planta y equipo corresponde al lote?
3. ¿Qué van a hacer con los \$1.392 millones de cuentas por cobrar y los \$412 millones de inventario? Son más del ochenta por ciento del activo y nadie los ha mencionado.
4. ¿Por qué se le pide a cada socio poner cuarenta millones en efectivo si la entidad tiene \$1.242 millones de patrimonio líquido?
5. ¿Quién es hoy el director ejecutivo? ¿La representante legal inscrita es asociada?
6. ¿Quién redactó el borrador de estatutos y bajo qué instrucción?
7. ¿Ya se convocó o celebró alguna asamblea sobre la disolución? ¿Con qué mayoría?
8. ¿Cuántos de los diecisiete tienen hoy fábrica en operación con registro sanitario vigente? El artículo 7 literal b de los estatutos ya exige ejercer actividades de fabricación y acreditar registro mercantil, de modo que el requisito que piden las observaciones en el punto 4.1 ya existe en el texto actual.
9. ¿Cuántos operan como persona natural y cuántos como persona jurídica? El borrador prohíbe accionistas personas jurídicas; el artículo 7 parágrafo 2 de los estatutos vigentes sí las admite.
10. ¿Qué pasa con la marca BOCATELLO, con los registros aduaneros y con los contratos vigentes durante la transición?
11. ¿Hay contingencias judiciales, pasivos laborales u obligaciones pendientes?
12. ¿Cuál es el plazo real? ¿Hay algún hecho externo forzando el calendario?

5. Cómo manejar la tensión entre las dos posiciones

El encargo pide una propuesta que sirva a los fabricantes y a la asociación. Hay una manera de plantearlo que evita que la sesión se convierta en la defensa de uno de los dos borradores.

El borrador actual protege a la sociedad de que un socio se vaya con los clientes. Las observaciones protegen al fabricante

de quedar atrapado en una estructura que no puede abandonar sin ruina. Las dos preocupaciones son legítimas y se atienden con instrumentos distintos: la protección de la sociedad se logra con una cláusula de no competencia delimitada en tiempo, territorio y producto, y con reglas de confidencialidad; la protección del fabricante se logra con un precio de salida ligado al valor real de la compañía y con un procedimiento sancionatorio que respete el derecho de defensa.

El punto que sí exige decisión política, y que conviene poner sobre la mesa sin rodeos, es el de la igualdad accionaria. Diecisiete participaciones idénticas con capacidades de producción distintas producen uno de dos resultados: o el que produce más subsidia al que no produce, o el que no produce queda sin ingreso y termina saliendo. Las observaciones lo plantean en los puntos 2.1 y 4.2 y proponen ligar participación y utilidades a la producción efectiva. Es una decisión de los asociados, no del abogado, pero necesitan ver las consecuencias de cada opción antes de votarla.

Con una renta líquida de \$365 millones repartida entre diecisiete, el dividendo por socio antes de impuestos ronda los veintitún millones anuales. Esa cifra conviene tenerla a la mano, porque ordena la discusión sobre si vale la pena la estructura que están diseñando.

6. Lo que no se puede afirmar todavía

Se dice que está en verificación, no se afirma:

- Si existe la transformación directa de una entidad sin ánimo de lucro en sociedad comercial, o si la vía obligada es liquidar y constituir.
- Si el remanente de la liquidación puede pasar a los asociados, ahora que el obstáculo del régimen tributario especial quedó descartado.
- El tratamiento tributario del traslado del patrimonio en cada escenario.
- Si el esquema de comercialización conjunta configura una práctica restrictiva de la competencia y si aplica la excepción agropecuaria.
- La validez de la cláusula que fija el valor de las acciones en su valor nominal a perpetuidad, y la de la cláusula penal de cinco años de utilidades.
- Cuál de las dos reglas de mayoría para disolver prevalece.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Estado
v1	30 de septiembre de 2026	Documento inicial sobre la lectura de los estatutos vigentes, el borrador de la SAS y las observaciones de los asociados	Superada

Versión	Fecha	Cambios	Estado
v2	30 de septiembre de 2026	Incorpora el RUT y la declaración de renta del año gravable 2025. Se descarta el obstáculo del régimen tributario especial, se reencuadra el problema del lote al patrimonio completo, y se agregan los hallazgos sobre el tamaño de la operación, la representación legal y las obligaciones aduaneras	Vigente